

**BÀI TẬP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT
VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ**

Nhóm 07 - Danh sách thành viên

1. 22127029 - Lê Nguyễn Gia Bảo
2. 22127146 - Đinh Nguyễn Quỳnh Hương
3. 22127262 - Đỗ Lương Nhật Minh
4. 22127277 - Võ Thị Hồng Minh
5. 22127301 - Nguyễn Gia Nguyễn
6. 22127310 - Cao Uyển Nhi
7. 22127385 - Nguyễn Quốc Thắng
8. 22127410 - Lưu Thanh Thúy
9. 22127435 - Võ Lê Việt Tú
10. 22127446 - Nguyễn Ngọc Phương Uyên
11. 22127117 - Lý Liên Hoa
12. 22127251 - Võ Hồ Bảo Long

A. NHẬN ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? VÌ SAO? (8đ)

1. Mọi hành vi VPPL đều là hành vi trái PL.

- Nhận định trên là đúng.
- Lý do: Vì theo định nghĩa hành vi vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, nhưng được thực hiện bởi chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý, trong một trường hợp cụ thể, có lỗi và gây ra những hậu quả nhất định.

2. Mọi hành vi trái PL đều là hành vi VPPL.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: Vì chỉ có hành vi trái pháp luật nào được chủ thể thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mới có thể là hành vi vi phạm pháp luật.

3. Hậu quả do hành vi VPPL gây ra đều phải là sự thiệt hại về vật chất.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: Vì hậu quả do hành vi VPPL ngoài gây thiệt hại về vật chất thì còn có thể gây các thiệt hại khác về mặt tinh thần, hoặc những thiệt hại khác cho xã hội.
- Ví dụ: Hành vi bạo lực gia đình, ngoài việc gây ra các chấn thương về vật lý, còn để lại vết thương tinh thần to lớn cho các nạn nhân khiến họ không thể sinh hoạt, cư xử như trước đây.

4. Sự thiệt hại về vật chất là dấu hiệu bắt buộc phải có của VPPL.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: Ngoài thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần cũng là một trong những dấu hiệu của vi phạm pháp luật.
- Ví dụ: Các hành vi vi phạm về trật tự xã hội, trật tự công cộng, hoặc vi phạm hành chính có thể không gây thiệt hại vật chất nhưng vẫn được coi là vi phạm pháp luật.

5. Chủ thể VPPL có thể đồng thời chịu nhiều loại trách nhiệm PL.

- Nhận định trên là đúng.

- Lý do: Chủ thể vi phạm pháp luật có thể đồng thời chịu nhiều loại trách pháp luật khác nhau như: Trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỷ luật.
- Ví dụ: Một người phạm tội vừa có thể bị phạt tiền, vừa có thể phải ngồi tù, tùy theo loại, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng.

6. Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có thể là chủ thể của VPPL.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: trong một số trường hợp, pháp luật quy định độ tuổi chịu trách nhiệm VPPL có thể thấp hơn 18 tuổi.
 - Vi phạm hành chính và dân sự: Theo quy định pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự cho các hành vi vi phạm của mình.
 - Trách nhiệm hình sự: Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

7. Một hành vi có thể đồng thời vừa là VPPL hình sự vừa là VPPL hành chính, nhưng không thể đồng thời vừa là VPPL hình sự vừa là VPPL dân sự.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: Một hành vi có thể đồng thời vi phạm cả pháp luật hình sự và dân sự vì hai loại trách nhiệm này có mục đích khác nhau: trách nhiệm hình sự nhằm xử lý các hành vi gây nguy hại cho xã hội, với mục đích trừng phạt, răn đe và giáo dục người vi phạm; trong khi đó; trách nhiệm dân sự tập trung vào việc bồi thường và khắc phục hậu quả mà hành vi vi phạm gây ra cho cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại. Do đó, nếu một hành vi vừa cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự vừa gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe hoặc danh dự cho người khác, thì người thực hiện hành vi đó có thể phải chịu cả trách nhiệm hình sự lẫn trách nhiệm dân sự.

- Ví dụ: Một người cố ý đập phá xe ô tô của người khác có thể bị truy tố hình sự về tội hủy hoại tài sản, đồng thời phải bồi thường chi phí sửa chữa cho chủ xe theo quy định dân sự.

8. Một người nhận thấy trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả xảy ra tuy không mong muốn nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra là biểu hiện của lỗi vô ý vì quá tự tin.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do:
 - Theo luật hình sự, lỗi vô ý vì quá tự tin là khi một người thấy trước khả năng hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hiểm nhưng tin tưởng rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra. Người này có ý thức kiểm soát để tránh hậu quả nhưng thiếu thận trọng dẫn đến hậu quả vẫn xảy ra.
 - Trong khi đó, trong nhận định đã cho, người thực hiện hành vi thấy trước hậu quả xảy ra và có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, tức là không có mong muốn tránh được hậu quả này. Đây là biểu hiện của lỗi cố ý gián tiếp, không phải lỗi vô ý vì quá tự tin. Với lỗi cố ý gián tiếp, người thực hiện hành vi thấy trước hậu quả nguy hiểm, không mong muốn nhưng vẫn chấp nhận để hậu quả xảy ra.

9. Mọi VPPL đều phải chịu trách nhiệm pháp lý

- Nhận định trên là đúng.
- Tất cả hành vi vi phạm pháp luật đều có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Tùy vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi mà người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành chính, dân sự, hình sự.
- Lý do: Chủ thể vi phạm pháp luật có thể phải chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau, vì một hành vi vi phạm có thể xâm phạm đến nhiều lĩnh vực pháp luật (trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật).
- Ví dụ: Một cá nhân phạm tội tham ô tài sản có thể bị phạt tù (trách nhiệm hình sự), phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân (trách nhiệm dân sự), đồng thời bị buộc thôi việc (trách nhiệm kỷ luật).

10. Không thấy trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thì không bị xem là có lỗi.

- Nhận định trên là sai.
- Lý do: Lỗi trong vi phạm pháp luật được chia thành hai hình thức: cố ý và vô ý. Trong đó, lỗi vô ý bao gồm lỗi vô ý do quá tự tin và lỗi vô ý do cầu thả. Chủ thể không thấy trước hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó được quy vào có lỗi vô ý do cầu thả.
- Ví dụ: Y tá do cầu thả đã phát thuốc nhầm cho bệnh nhân uống. Người y tá tuy không thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình nhưng với nghề y tá họ buộc phải thấy trước và có dấu hiệu chuyên môn để thấy trước là bệnh nhân uống nhầm thuốc sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm. Ở trường hợp này, người y tá có lỗi vô ý do cầu thả.

B. TÌNH HUỐNG (2đ)

Cô giáo A là giáo viên mầm non trên địa bàn X. Ngày 01/03/2018, khi đang trông bé T, thấy bé khóc mãi không dừng, cô A đã dùng miếng băng keo dài 15 cm, rộng 4cm bịt miệng bé T để bé khỏi khóc. Sau khoảng 2 phút bị dán miệng, bé T bị tím tái cả người nên cô A gọi mẹ bé lên và đưa đi cấp cứu nhưng sau một thời gian được cứu chữa, bé T đã tử vong.

a) Xác định lỗi của cô giáo A

- **Lỗi của cô giáo A:** Lỗi vô ý vì quá tự tin.
- **Căn cứ xác định lỗi:**
 - + Cô A thực hiện hành động dùng băng keo bịt miệng bé T với mục đích ngăn bé khóc, không lường trước được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra (bé tử vong).
 - + Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về chăm sóc trẻ mầm non và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

+ Hậu quả bé T tử vong là kết quả trực tiếp của hành động này.

- **Cơ sở pháp lý:** Tội vô ý làm chết người: người nào vô ý làm chết người khác sẽ chịu trách nhiệm hình sự.

b) Hãy phân tích lỗi của cô giáo A trong trường hợp trên.

- **Mặt khách quan:** Hành động dùng băng keo bịt miệng bé T để bé ngừng khóc đã trực tiếp dẫn đến tình trạng ngạt thở và tử vong. Đây là hành vi nguy hiểm, không phù hợp với phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp.
- **Mặt chủ quan:** Lỗi của cô A thuộc loại vô ý vì quá tự tin. Cô cho rằng việc bịt miệng bé chỉ để ngăn bé khóc, không lường trước hậu quả nguy hiểm đến tính mạng. Dù không có ý định làm hại bé T, sự thiếu cẩn trọng và không hiểu biết đầy đủ về hành vi đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
- **Mặt khách thể:** Hành vi của cô A đã xâm phạm đến quyền sống, quyền được bảo vệ tính mạng của bé T. Đồng thời, cô vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên mầm non, người có trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
- **Mặt chủ thể:** Là giáo viên mầm non, cô A có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ, nhưng đã không tuân thủ đúng trách nhiệm của mình. Hành động sai lầm này khiến cô phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật và có thể bị xử lý kỷ luật trong ngành giáo dục.